

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 자신이 운영하는 식당에 대해 을시청이 발행한 영업정지 처분이 부당하다며 이의신청을 했지만 기각되었습니다. 이에 갑은 해당 처분을 취소하고자 법원에 취소소송을 제기하려고 합니다. 이 과정에서 갑은 취소소송을 제기할 자격이 있는지와 해당 처분의 효력이 언제까지 유효한지 궁금해하고 있습니다.

【질문】 갑은 을시청의 영업정지 처분에 대해 취소소송을 제기할 수 있는지, 그리고 그 처분의 효력은 언제까지 유효한가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 지방자치단체의 장이 내린 자치사무 관련 처분에 대해 이의신청이 기각된 경우, 처분 통보일로부터 15 일 이내에 대법원에 취소소송을 제기할 수 있는 자격이 있습니다. 다만, 영업정지 처분의 효력은 취소소송이 제기되어도 원칙적으로 계속 유지되지만, 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 긴급한 필요가 인정될 경우 법원의 결정으로 효력 정지가 가능합니다. 따라서 갑은 소를 제기할 수 있으나 처분 효력 정지를 위해서는 별도의 신청과 법원의 심사를 거쳐야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 지방자치법 제 188 조(위법·부당한 명령이나 처분의 시정) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 188 조(위법·부당한 명령이나 처분의 시정)

① 지방자치단체의 사무에 관한 지방자치단체의 장(제 103 조제 2 항에 따른 사무의 경우에는 지방의회의 의장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 명령이나 처분이 법령에 위반되거나 현저히 부당하여 공익을 해친다고 인정되면 시·도에 대해서는 주무부장관이, 시·군 및 자치구에 대해서는 시·도지사가 기간을 정하여 서면으로 시정할 것을 명하고, 그 기간에 이행하지 아니하면 이를 취소하거나 정지할 수 있다.

② 주무부장관은 지방자치단체의 사무에 관한 시장·군수 및 자치구의 구청장의 명령이나 처분이 법령에 위반되거나 현저히 부당하여 공익을 해침에도 불구하고 시·도지사가 제 1 항에 따른 시정명령을 하지 아니하면 시·도지사에게 기간을 정하여 시정명령을 하도록 명할 수 있다.

③ 주무부장관은 시·도지사가 제 2 항에 따른 기간에 시정명령을 하지 아니하면 제 2 항에 따른 기간이 지난 날부터 7 일 이내에 직접 시장·군수 및 자치구의 구청장에게 기간을 정하여 서면으로 시정할 것을 명하고, 그 기간에 이행하지 아니하면 주무부장관이 시장·군수 및 자치구의 구청장의 명령이나 처분을 취소하거나 정지할 수 있다.

④ 주무부장관은 시·도지사가 시장·군수 및 자치구의 구청장에게 제 1 항에 따라 시정명령을 하였으나 이를 이행하지 아니한 데 따른 취소·정지를 하지 아니하는 경우에는 시·도지사에게 기간을 정하여 시장·군수 및 자치구의 구청장의 명령이나 처분을 취소하거나 정지할 것을 명하고, 그 기간에 이행하지 아니하면 주무부장관이 이를 직접 취소하거나 정지할 수 있다.

⑤ 제 1 항부터 제 4 항까지의 규정에 따른 자치사무에 관한 명령이나 처분에 대한 주무부장관 또는 시·도지

사의 시정명령, 취소 또는 정지는 법령을 위반한 것에 한정한다.

⑥ 지방자치단체의 장은 제 1 항, 제 3 항 또는 제 4 항에 따른 자치사무에 관한 명령이나 처분의 취소 또는 정지에 대하여 이의가 있으면 그 취소처분 또는 정지처분을 통보받은 날부터 15 일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있다.

• **해설:** 지방자치단체의 장이 자치사무에 관한 명령이나 처분을 취소하거나 정지한 경우, 이에 이의가 있는 사람은 처분 통보일로부터 15 일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있습니다. 이 조항은 갑이 을시청의 영업정지 처분에 대해 취소소송을 제기할 수 있는 절차적 근거와 소제기 기간을 명확히 규정하고 있습니다. 또한 이 조항은 이의신청이 기각된 후의 구제절차로서 대법원을 관할 법원으로 지정하고 있어 갑의 소송 제기 자격을 보장합니다.

▶ 행정소송법 제 23 조(집행정지) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 23 조(집행정지)

- ① 취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
- ② 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지(이하 "執行停止"라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.
- ③ 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.
- ④ 제 2 항의 규정에 의한 집행정지의 결정을 신청함에 있어서는 그 이유에 대한 소명이 있어야 한다.
- ⑤ 제 2 항의 규정에 의한 집행정지의 결정 또는 기각의 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다. 이 경우 집행정지의 결정에 대한 즉시항고에는 결정의 집행을 정지하는 효력이 없다.
- ⑥ 제 30 조제 1 항의 규정은 제 2 항의 규정에 의한 집행정지의 결정에 이를 준용한다.

• **해설:** 취소소송이 제기된 경우 처분으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고 긴급한 필요가 인정되면 법원은 처분의 효력 정지를 결정할 수 있습니다. 다만 처분의 효력 정지는 처분 집행 정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다는 제한이 있습니다. 이 조항은 갑이 처분 효력 정지를 신청할 수 있는 요건과 법원의 재량권을 규정하여 처분 효력의 존속 여부를 판단하는 기준이 됩니다.

▶ 식품위생법 제 75 조(허가취소 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 75 조(허가취소 등)

- ① 식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 영업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 영업허가 또는 등록을 취소하거나 6 개월 이내의 기간을 정하여 그 영업의 전부 또는 일부를 정지하거나 영업소 폐쇄(제 37 조제 4 항에 따라 신고한 영업만 해당한다. 이하 이 조에서 같다)를 명할 수 있다. 다만, 식품접객영업자가 제 13 호(제 44 조제 2 항에 관한 부분만 해당한다)를 위반한 경우로서 청소년의 신분증 위조·변조 또는 도용으로 식품접객영업자가 청소년인 사실을 알지 못하였거나 폭행 또는 협박으로 청소년임을 확인하지 못한 사정이 인정되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 행정처분을 면제할 수 있다.
1. 제 4 조부터 제 6 조까지, 제 7 조제 4 항, 제 8 조, 제 9 조제 4 항, 제 9 조의 3 또는 제 12 조의 2 제 2 항을 위반한 경우
2. 삭제
3. 제 17 조제 4 항을 위반한 경우
4. 제 22 조제 1 항(제 22 조의 3 에 따라 비대면으로 실시하는 경우를 포함한다)에 따른 출입·검사·수거를 거부·방해·기피한 경우
- 4 의 2. 삭제
5. 제 31 조제 1 항 및 제 3 항을 위반한 경우
6. 제 36 조를 위반한 경우
7. 제 37 조제 1 항 후단, 제 3 항, 제 4 항 후단을 위반하거나 같은 조 제 2 항에 따른 조건을 위반한 경우
- 7 의 2. 제 37 조제 5 항에 따른 변경 등록을 하지 아니하거나 같은 항 단서를 위반한 경우

8. 제 38 조제 1 항제 8 호에 해당하는 경우
9. 제 40 조제 3 항을 위반한 경우
10. 제 41 조제 5 항을 위반한 경우
- 10 의 2. 제 41 조의 2 제 1 항을 위반한 경우
11. 삭제
12. 제 43 조에 따른 영업 제한을 위반한 경우
13. 제 44 조제 1 항·제 2 항 및 제 4 항을 위반한 경우
14. 제 45 조제 1 항 전단에 따른 회수 조치를 하지 아니한 경우
- 14 의 2. 제 45 조제 1 항 후단에 따른 회수계획을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우
- 14 의 3. 제 46 조의 2 제 1 항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우
15. 제 48 조제 2 항에 따른 식품안전관리인증기준을 지키지 아니한 경우
- 15 의 2. 제 49 조제 1 항 단서에 따른 식품이력추적관리를 등록하지 아니 한 경우
16. 제 51 조제 1 항을 위반한 경우
17. 제 71 조제 1 항, 제 72 조제 1 항·제 3 항, 제 73 조제 1 항 또는 제 74 조제 1 항(제 88 조에 따라 준용되는 제 71 조제 1 항, 제 72 조제 1 항·제 3 항 또는 제 74 조제 1 항을 포함한다)에 따른 명령을 위반한 경우
18. 제 72 조제 1 항·제 2 항에 따른 압류·폐기를 거부·방해·기피한 경우
19. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제 4 조에 따른 금지행위를 한 경우
20. 「마약류 관리에 관한 법률」 제 3 조제 11 호에 따른 행위를 하거나 이를 교사·방조한 경우
- ② 식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 영업자가 제 1 항에 따른 영업정지 명령을 위반하여 영업을 계속하면 영업허가 또는 등록을 취소하거나 영업소 폐쇄를 명할 수 있다.
- ③ 식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영업허가 또는 등록을 취소하거나 영업소 폐쇄를 명할 수 있다.
 1. 영업자가 정당한 사유 없이 6 개월 이상 계속 휴업하는 경우
 2. 영업자(제 37 조제 1 항에 따라 영업허가를 받은 자만 해당한다)가 사실상 폐업하여 「부가가치세법」 제 8 조에 따라 관할세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할세무서장이 사업자등록을 말소한 경우
 - ④ 식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제 3 항제 2 호의 사유로 영업허가를 취소하기 위하여 필요한 경우 관할 세무서장에게 영업자의 폐업여부에 대한 정보 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관할 세무서장은 「전자정부법」 제 39 조에 따라 영업자의 폐업여부에 대한 정보를 제공한다.
 - ⑤ 제 1 항 및 제 2 항에 따른 행정처분의 세부기준은 그 위반 행위의 유형과 위반 정도 등을 고려하여 총리령으로 정한다.

• **해설:** 식품의약품안전처장이나 지방자치단체의 장은 영업자가 영업정지 명령을 위반하여 영업을 계속할 경우 영업허가 취소나 영업소 폐쇄를 명할 수 있습니다. 이 조항은 영업정지 처분의 위반 시 가중처벌 규정을 담고 있어 처분 효력 존중의 중요성을 강조합니다.

【결론】

갑은 지방자치법 제 188 조에 따라 영업정지 처분 통보일로부터 15 일 이내에 대법원에 취소소송을 제기할 수 있는 자격이 있습니다. 다만 처분의 효력은 소송 제기만으로 자동으로 정지되지 않으며, 행정소송법 제 23 조에 따라 회복하기 어려운 손해 예방을 위한 긴급한 필요가 인정될 때만 법원의 결정으로 정지될 수 있습니다. 따라서 갑은 즉시 소를 제기함과 동시에 처분 효력 정지 신청을 병행하여 신속한 구제를 모색해야 합니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증